

ملحق عقد الإنشاءات والتوريدات الخاص بسمين الخرفان

هذا الملحق جزء لا يتجزأ من العقد الرئيسي المبرم بين الطرفين بشأن مشروع تسمين الخرفان لإنتاج اللحوم . يختص هذا الملحق بتحديد شروط وأحكام تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بالحظائر ومخازن الأعلاف وجميع المباني الخدمية اللازمة للمشروع.

المادة - 1 نطاق أعمال الإنشاء

1. **نطاق العمل:** يشمل العمل تنفيذ حظائر الحيوانات، ومخازن الأعلاف، ومحطات المياه والكهرباء، والأسوار والطرق الداخلية، وأى منشآت خدمية أخرى واردة فى الدراسة والمقايضة المعتمدة.
2. **المواصفات الفنية:** يتم تنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية التى أعدها الطرف الثانى واعتمدها الطرف الأول، ولا يجوز إجراء أى تعديل إلا بعد موافقة كتابية من الطرفين.
3. **قيمة العقد:** تعتمد القيمة الإجمالية لأعمال الإنشاء على التكلفة الواردة فى دراسة الجدوى والمقايضة التفصيلية، وتعتبر هذه التكلفة ملزمة للطرفين ما لم يتم الاتفاق على زيادة أو تخفيض بسبب أعمال إضافية أو تعديلات.

المادة - 2 الدفعة المقدمة وجدول السداد

جدول الدفعات والمستخلصات

5. **الدفعة المقدمة:** يدفع الطرف الأول دفعة مقدمة تعادل % 70 من قيمة عقد الإنشاء عند توقيع الملحق وإصدار أمر الشروع فى التنفيذ؛ وتعتبر هذه الدفعة لتغطية شراء المواد والتجهيزات اللازمة
6. **الدفعة الثانية:** بعد إنجاز حوالى 50 % من حجم الأعمال حسب البرنامج الزمنى واعتماد الأعمال المنفذة من الطرف الأول/الاستشارى، يصدر الطرف الثانى **المستخلص الثانى** ويتقاضى % 20 من قيمة العقد.
7. **الدفعة الختامية:** عند الإنجاز الكامل للأعمال وتسليم الموقع جاهزاً للتشغيل قبل 30 سبتمبر واعتماده من الطرف الأول، يصدر الطرف الثانى **المستخلص النهائى** ويتقاضى الرصيد المتبقى % 10
8. **المستخلصات:** يقوم الطرف الثانى بإعداد مستخلصات مرحلية بالإنجاز والدفعات المستحقة، تشمل المبالغ المدفوعة سابقاً وقيمة الأعمال المنجزة والمتبقية. يعتمد الطرف الأول هذه المستخلصات خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديمها.

5. أعمال المشروع بخلاف الإنشائات

أعمال المساحة والحفر ومد الخطوط: تُدرج ضمن مستخلصات التنفيذ الدورية مثل باقى أعمال الإنشاء. يلتزم المقاول ببيان الأعمال المنجزة وتُصرف قيمتها حسب نسبة الإنجاز، دون الحاجة لدفعة مقدمة إضافية.

توريد المعدات (خزانات، مضخات، خطوط، إلخ): تُعامل كل توريد على حدة حسب شروط المورد، فيمكن دفع دفعة مقدمة للمورد تعادل 30-50 % من قيمة التوريد عند توقيع طلب الشراء، ويُسدّد الباقي عند التسليم أو التركيب. يقوم المقاول بإرفاق لمستخلصات لتبرير السداد.

المادة - 3 الجدول الزمنى للإنشاء

1. **تاريخ البدء:** يبدأ تنفيذ الأعمال فور استلام الدفعة المقدمة وصدور أمر الشروع، ويُعد ذلك بمثابة بدء تشغيل للمقاول.

2. **مدة التنفيذ:** يلتزم المقاول بإتمام جميع الأعمال وتسليم المبنى جاهزاً للتشغيل فى موعد أقصاه **30 سبتمبر**، بحيث يمكن إدخال الخراف وفق خطة المشروع ابتداءً من **1 أكتوبر**. أى تأخير غير مبرر يخول الطرف الأول الحق فى خصم نسبة من الدفعات المستحقة أو فرض غرامات تأخير.
3. **التعاون مع الجداول الأخرى:** يتعين على المقاول التنسيق مع الطرف الثانى لضمان مطابقة تقدم الأعمال للبرنامج الزمنى العام للمشروع، وتقديم تقارير أسبوعية عن التقدم والصعوبات إن وجدت.

المادة - 4 أحكام عامة

1. **إسناد الأعمال:** يجوز للمقاول إسناد جزء من الأعمال إلى مقاولين من الباطن بعد موافقة خطية من الطرف الأول والطرف الثانى، ويظل مسئولاً مسئولية كاملة عن جميع الأعمال والالتزامات
 2. **الجودة والسلامة:** يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، واتخاذ كل الاحتياطات لحماية العمال والموقع بوقتقديم عينات المواد لاعتمادها.
 3. **أعمال الطوارئ والتعديلات:** للطرف الأول الحق فى إجراء تعديلات أو أعمال إضافية خلال التنفيذ وفقاً لاحتياجات المشروع، وتُسعر هذه الأعمال بالاتفاق بين الطرفين بناءً على لجنة ثلاثية (المالك – الاستشارى – المقاول).
 4. **الملكية الفكرية:** تبقى جميع الرسومات والمستندات الفنية ملكاً للطرف الأول وفقاً لأحكام العقد الرئيسى، ولا يجوز استخدامها فى مشروع آخر دون موافقة الطرف الثانى.
 5. **تطبيق الأحكام:** تطبق على هذا الملحق نفس أحكام القانون المصرى وشروط تسوية المنازعات الواردة فى العقد الرئيسى، ويعتبر هذا الملحق مكملاً ومتمماً له.
- حرر هذا الملحق ووقع عليه الطرفان ضمن العقد الرئيسى، ويعمل به اعتباراً من تاريخ توقيعه.